



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 749 / Pid.B / 2017 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SOLEHUDIN alias DEDENG Bin PUDIN;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/ tanggal lahir : 27 tahun / tahun 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Nyangkewok Rt 001 Rw. 004
Desa Cimenteng Kec. Cempaka
Kabupaten Cianjur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 749/Pen.Pid.B/2017/PN Cbi tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 749/Pen.Pid.B/2017/PN Cbi tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 07 Februari 2018 No.Reg.Perkara: PDM-362/BGR/11/2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG Bin PUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana yang diatur dalam pasal 480 ke-1e KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG Bin PUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, No.Pol : F-6331-FBB, warna Merah,Tahun 2017
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk HONDA H2C02R20M1 (CBR), No.Pol : F-6331-FBB,
 - warna Merah, Tahun 2017 an,UCIH
 - 2 (dua) kunci kontak sepeda motor HONDA CBR
 - 1 (satu) unit HP merk Maxtron C 27 warna hitam berikut Sim Card No.085864717964

Dipergunakan dalam perkara lain

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 23 November 2017 No.Reg.Perk: PDM-362/BGR/11/2017 yang isi dan bunyinya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG Bin PUDIN pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul.21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadilinya karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, karena sebagai **sekongkol**, **membeli**, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau **karena hendak mendapat untung**, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang **yang diketahui** atau yang patut disangkanya **bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan** berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, No.Pol : F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017 milik saksi AHYADI (korban) dan dilakukan oleh saksi DEDI Als BOY Als ADIT Bin SANAN (Penuntutan perkaranya terpisah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG dihubungi oleh saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah) menggunakan HP. menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi warna Merah, Tahun 2017 tidak dilengkapi STNK dan BPKB hanya kunci kontak saja yang original;
- Kemudian pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG janji dengan saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah) sekitar jam.21.00 wib bertempat di Jalan Raya Sukaraja ,Kecamatan.Sukaraja, Kabupaten. Sukabumi ingin melihat barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi, warna Merah, Tahun 2017 sewaktu terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG melihat keadaan dan kondisi sepeda motor HONDA CBR, itu terdakwa sempat bertanya kepada saksi DEDI Als BOY Als ADIT status kepemilikan sepeda motor HONDA CBR, itu yang diakui oleh saksi DEDI Als BOY Als ADIT adalah milik temannya dari Lampung.,namun terdakwa ada rasa curiga karena tidak dilengkapi surat kendaraan berupa STNK dan BPKB dan tanpa plat No.Polisi. serta harganya murah;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya karena terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG tertarik terhadap sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi, warna Merah, Tahun 2017 yang ditawarkan saksi DEDI Als BOY Als ADIT tidak memiliki surat –surat kendaraan itu lalu disepakati harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian terdakwa melakukan transaksi / pembayaran sesuai kesepakatan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah) lalu sepeninggal saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah) kembali pulang terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG bermaksud hendak mencari untung mencoba menghubungi temannya yaitu saksi JAJANG Alias BAJRENG menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi, warna Merah, Tahun 2017 seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Namun akhirnya terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG berhasil ditangkap oleh anggota Polri dari Polsek Babakan Madang Kabupaten Bogor berdasarkan hasil pengembangan saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah) yang lebih dahulu ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AHYADI, menderita kerugian sebesar Rp 27. 000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHYADI, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekitar jam 06.00 wib saksi sedang berada di bengkel milik Sdr.KONCLENG Kp. Batutumpang Rt. 004 Rw. 001 Ds. Warga Jaya Sukamakmur Bogor selanjutnya datang saksi mengaku bernama BOY (penuntutan perkaranya terpisah) menawarkan sepeda motor Honda Beat kepada saksi dengan harga Rp. 2.500.000,-;
 - Bahwa karena saksi sudah mempunyai sepeda motor merk HONDA CBR, No.Pol: F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017, namun tidak ada yang mau;
 - Bahwa selanjutnya sewaktu saksi dibengkel pada hari senin tanggal 7 agustus 2017 sekitar jam 08.00 wib sudah ada saksi DEDI Als BOY (penuntutan perkaranya terpisah) berada di bengkel lalu saksi BOY

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi untuk minta diantarkan kerumah ibunya dengan menggunakan sepeda motor HONDA CBR, No.Pol : F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017 milik saksi, selanjutnya karena saksi percaya saksi mengantarkan saksi DEDI Als BOY (penuntutan perkaranya terpisah) berkeliling-keliling sampai desa Wangun Karang tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, selama perjalanan saksi DEDI Als BOY bercerita mempunyai modal untuk membuka bengkel, sesampainya di Kp. Wangun terdakwa BOY meminjam sepeda motor korban AHYADI dengan alasan akan membeli rokok ke warung dan saksi di tinggal di lokasi tersebut selama 2 jam saksi menunggu saksi DEDI Als BOY tidak kembali dan sepeda motor milik saksi dibawa kabur oleh saksi BOY (penuntutan perkaranya terpisah);

- Bahwa saat itu sempat saksi telepon juga saksi DEDI Als BOY (penuntutan perkaranya terpisah) dengan No HP.085774391651 mengatakan bahwa tunggu-tunggu saja namun selang beberapa lama tidak aktif;
- Bahwa sepeda motor HONDA CBR, No.Pol : F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017 milik saksi tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli secara kredit selama 3 tahun dengan uang DP Rp.7.000.000,- perbulannya sebesar Rp.900.000,- baru masuk angsuran selama 5 bulan ke Bank Adira Cabang Cileungsi Kabupaten.Bogor.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi AHYADI akibat perbuatan saksi DEDI Als BOY (penuntutan perkaranya terpisah) tersebut adalah sebesar **Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta).**
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian Polsek Babakan Madang dan selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan dilakukan penangkapan terhadap **saksi DEDI Alias BOY (penuntutan perkaranya terpisah)** barang hasil kejahatan berupa kendaraan sepeda motor HONDA CBR, No.Pol : F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017 tersebut **dijual kedaerah Cianjur selatan kepada terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG** seharga **Rp.3.500.000,-** kemudian oleh terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG **dijual kembali kepada saksi JAJANG Alias BAJRENG** seharga **Rp.5.000.000,- ,-(Penuntutan Perkaranya terpisah)**
- Bahwa di depan persidangan saksi membenarkan, barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua Majelis.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. Saksi SUPRIATNA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi Peristiwa penipuan pada Hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekitar jam 06.00 wib bertempat di bengkel milik Sdr. KONCLENG Kp. Batutumpang Rt. 004 Rw. 001 Ds Warga Jaya Sukamakmur Bogor.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 wib di Kp. Wangun 2 Rt. 01/05 Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor pada saat saksi sedang dirumah sedang membuat kandang kelinci datang saksi DEDI Als BOY (penuntutan perkaranya terpisah) yang mengaku bernama Sdr. ADIT menanyakan putri saksi yang bernama Sdri. IKA saat itu saksi jawab orangnya sedang tidak ada kemudian orang tersebut kembali lagi saksi juga tidak begitu memperhatikan dikarenakan sedang membuat kandang,
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.30 Wib datang saksi korban .AHYADI mencari saksi DEDI Als BOY Alias ADIT (penuntutan perkaranya terpisah) karena orang tersebut mengaku kenal dan pernah tinggal dirumah saksi yang sebenarnya saksi bertemu pun hanya saat itu saja, ternyata dari keterangan saksi korban .AHYADI bahwa saksi DEDI Als BOY Alias ADIT (penuntutan perkaranya terpisah) membawa sepeda motor HONDA CBR, No.Pol : F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017 miliknya dengan alasan pinjam untuk membeli rokok kewarung namun setelah ditunggu sekitar 2-3 jam dirinya tidak kembali dan No telepon milik saksi DEDI Als BOY Alias ADIT sudah tidak bisa dihubungi atau tidak aktif.
- Bahwa didepan persidangan saksi membenarkan, barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua Majelis.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. Saksi DEDI Als BOY Als ADIT (penuntutan perkaranya terpisah), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikenalkan oleh salah satu teman saksi di kampung, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus berkomunikasi melalui telepon mulanya saksi DEDI Alias BOY menawarkan terdakwa sepeda motor untuk dijual yaitu sepeda motor jenis CBR warna merah tanpa plat No.Polisi warna Merah, Tahun 2017 tidak dilengkapi STNK dan BPKB .hanya kunci kontak saja yang original.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG janji dengan saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah) sekitar jam.21.00 wib

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Raya Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten.

Sukabumi ingin melihat barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No. Polisi, warna Merah, Tahun 2017 sewaktu terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG melihat keadaan dan kondisi sepeda motor HONDA CBR, itu terdakwa sempat bertanya kepada saksi DEDI Als BOY Als ADIT status kepemilikan sepeda motor HONDA CBR, itu yang diakui oleh saksi DEDI Als BOY Als ADIT adalah milik temannya dari Lampung, namun terdakwa ada rasa curiga karena tidak dilengkapi surat kendaraan berupa STNK dan BPKB dan tanpa plat No. Polisi. serta harganya murah.

- Bahwa karena terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG tertarik terhadap sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No. Polisi, warna Merah, Tahun 2017 yang ditawarkan saksi DEDI Als BOY Als ADIT tidak memiliki surat-surat kendaraan itu lalu disepakati harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan transaksi / pembayaran sesuai kesepakatan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah);
- Bahwa kendaraan sepeda motor Honda CBR dengan No. Pol : F-6331-FBB yang saksi jual kepada terdakwa adalah milik saksi AHYADI yang saksi bawa kabur sempat dilepas plat nomornya lalu tanpa plat nomor Polisi lalu saksi jual kepada teman saksi yaitu terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi AHYADI itu digunakannya untuk berfoya-foya di kota Bandung.
- Bahwa akhirnya saksi berhasil ditangkap oleh Polisi dari Polsek Babakan Madang Kabupaten Bogor berikut barang bukti diproses lebih lanjut.
- Bahwa didepan persidangan saksi membenarkan, barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua Majelis.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

4. Saksi JAJANG Als BAJRENG (**penuntutan perkaranya terpisah**), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama-tama terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG (penuntutan perkaranya terpisah), menghubungi saksi melalui telepon mengatakan bahwa ada kendaraan jenis HONDA CBR warna merah akan dijual seharga Rp.5.500.000,- selanjutnya saksi dengan terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG janji bertemu sekitar jam : 16.00 Wib di Jalan pal 2 Kp.Ciayunan, Desa.Cijember Girang Kecamatan.Sukanegara Kabupaten.Cianjur saksi bertemu dengan terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG ketika membawa sepeda motor HONDA CBR;
- Bahwa setelah melihat sepeda motornya saksi tertarik untuk membelinya saat itu saksi sempat menanyakan surat-surat kendaraannya atau STNK namun terdakwa SOLEHUDIN Als DEDENG mengatakan tidak ada STNK selanjutnya saksi tawar harga sepeda motor tersebut sehingga terjadilah transaksi jual beli sepeda motor seharga Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) tanpa dibuatkan kwitansi selanjutnya sepeda motor langsung saksi bawa dan selanjutnya akan saksi jual kembali kepada orang lain karena uangnya untuk saksi gunakan untuk keperluan pengobatan istri saksi yang sedang mengalami sakit Diabetes.
- Bahwa barang berupa 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 Merk HONDA CBR Warna Merah, Nomor Polisi: tidak ada, dari terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG, saksi simpan dirumah sampai datang pihak kepolisian dari Polsek Babakan Madang Kabupaten Bogor dan melakukan penyitaan karena sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan.
- Bahwa didepan persidangan saksi membenarkan, barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua Majelis.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi DEDI Als BOY Als ADIT dan saksi JAJANG Als BAJRENG (penuntutan perkaranya terpisah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus berkomunikasi melalui telepon mulanya saksi DEDI Alias BOY menawarkan terdakwa kenal dengan saksi DEDI Alias BOY (penuntutan perkaranya terpisah) dikenalkan oleh salah satu teman saksi di kampung, kemudian pada hari sepeda motor kepada terdakwa untuk dijual yaitu sepeda motor jenis CBR warna merah tanpa plat No.Polisi warna Merah, Tahun 2017 tidak dilengkapi STNK dan BPKB hanya kunci kontak saja yang original.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG janji dengan saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah) sekitar jam 21.00 wib bertempat di Jalan Raya Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi ingin melihat barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi, warna Merah, Tahun 2017 sewaktu terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG melihat keadaan dan kondisi sepeda motor HONDA CBR, itu terdakwa sempat bertanya kepada saksi DEDI Als BOY Als ADIT status kepemilikan sepeda motor HONDA CBR, itu yang diakui oleh saksi DEDI Als BOY Als ADIT adalah milik temannya dari Lampung.,namun terdakwa ada rasa curiga karena tidak dilengkapi surat kendaraan berupa STNK dan BPKB dan tanpa plat No.Polisi. serta harganya murah.
- Bahwa terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG tertarik terhadap sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi, warna Merah, Tahun 2017 yang ditawarkan saksi DEDI Als BOY Als ADIT tidak memiliki surat –surat kendaraan itu lalu disepakati harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan transaksi / pembayaran sesuai kesepakatan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah) lalu sepeninggal saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah) kembali pulang terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG bermaksud hendak mencari untung mencoba menghubungi temannya yaitu saksi JAJANG Alias BAJRENG menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi, warna Merah, Tahun 2017 seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akhirnya terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG berhasil ditangkap oleh anggota Polri dari Polsek Babakan Madang Kabupaten Bogor berdasarkan hasil pengembangan saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah) yang lebih dahulu ditangkap.
- Bahwa kendaraan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA CBR, No.Pol: F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017, yang ditunjukan atau diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang dibelinya dari saksi DEDI Alias BOY;
- Bahwa didepan persidangan terdakwa membenarkan, barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua Majelis;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, No.Pol : F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk HONDA H2C02R20M1 (CBR), No.Pol : F-6331-FBB,
- warna Merah, Tahun 2017 an,UCIH
- 2 (dua) kunci kontak sepeda motor HONDA CBR
- 1 (satu) unit HP merk Maxtron C 27 warna hitam berikut Sim Card No.085864717964

Yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG Bin PUDIN pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul.21.00 wib di Jalan Raya Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, telah melakukan perbuatan sebagai berikut:
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG dihubungi oleh saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah) menggunakan HP.menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi warna Merah, Tahun 2017 tidak dilengkapi STNK dan BPKB hanya kunci kontak saja yang original;
- Bahwa kemudian pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG janji dengan saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah) sekitar jam.21.00 wib bertempat di Jalan Raya Sukaraja ,Kecamatan.Sukaraja, Kabupaten. Sukabumi ingin melihat barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi, warna Merah, Tahun 2017 sewaktu terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG melihat keadaan dan kondisi sepeda motor HONDA CBR, itu terdakwa sempat bertanya kepada saksi DEDI Als BOY Als ADIT status kepemilikan sepeda motor HONDA CBR, itu yang diakui oleh saksi DEDI Als BOY Als ADIT adalah milik temannya dari Lampung.,namun terdakwa ada rasa curiga karena tidak dilengkapi surat kendaraan berupa STNK dan BPKB dan tanpa plat No.Polisi. serta harganya murah;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG tertarik terhadap sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi, warna Merah, Tahun 2017 yang ditawarkan saksi DEDI Als BOY Als ADIT tidak memiliki surat –surat kendaraan itu lalu disepakati harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan transaksi / pembayaran sesuai kesepakatan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah) lalu sepeninggal saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah) kembali pulang terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG bermaksud hendak mencari untung mencoba menghubungi temannya yaitu saksi JAJANG Alias BAJRENG menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi, warna Merah, Tahun 2017 seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akhirnya terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG berhasil ditangkap oleh anggota Polri dari Polsek Babakan Madang Kabupaten Bogor berdasarkan hasil pengembangan saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah) yang lebih dahulu ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AHYADI, menderita kerugian sebesar Rp 27. 000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa yang membeli;
2. Karena hendak mendapat untung;
3. Menjual sesuatu barang;
4. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

a.d. 1. Unsur “**Barang siapa membeli**”;

Yang dimaksud barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG Bin PUDIN sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan juga terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana tersebut dan dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan pemaaf maupun alasan membenar sehingga dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG sendiri pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam.21.00 wib bertempat di Jalan Raya Sukaraja, Kecamatan.Sukaraja, Kabupaten. Sukabumi datang saksi DEDI Als BOY Als ADIT (penuntutan perkaranya terpisah) menawarkan sebuah sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikannya, merk Honda CBR warna Merah tahun 2017 tanpa plat No.Polisi, dan dengan penawaran itu sepeda motor tersebut oleh terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG **dibelinya** seharga Rp.3.500.000,- {tiga juta lima ratus ribu rupiah}

Unsur "barangsiapa membeli" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

a.d. 2. Unsur "Karena hendak mendapat untung";

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa SOLEHUDIN, yang dikuatkan dengan keterangan saksi DEDI Als BOY Als ADIT (penuntutan perkaranya terpisah) yang mengatakan terdakwa mau membeli sepeda motor merk Honda CBR warna Merah tahun 2017 tanpa plat No.Polisi,dari saksi DEDI Als -BOY Als ADIT karena terdakwa hendak mendapatkan untung makanya kemudian sepeda motor merk Honda CBR warna Merah tahun 2017 tanpa plat No.Polisi, terdakwa beli lalu terdakwa jual kembali kepada saksi JAJANG Alias BAJRENG (penuntutan perkaranya terpisah) dan dari hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatan itu terdakwa mendapat untung sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Unsur " Karena hendak mendapat untung"; " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

a.d. 3. Unsur "Menjual sesuatu barang" ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi AHYADI,saksi JAJANG Als BAJRENG yang mengatakan dalam perkara ini saksi AHYADI merupakan korban penipuan sepeda motor miliknya merk Honda CBR warna Merah tahun 2017 No.Pol. : B — 6814 - BTO, No.Rangka MH1JB9118K384719, No.Mesin; JB91E1384612 yang dilakukan oleh saksi DEDI Als BOY Als ADIT (penuntutan perkaranya terpisah) dan bersekongkol dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku pembelinya. dan dikuatkan dengan keterangan saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya dipisah) bahwa pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam.21.00 wib sepeda motor milik saksi AHYADI (korban) itu oleh saksi DEDI Als BOY Als ADIT (penuntutan perkaranya terpisah) di jual kepada temannya terdakwa SOLEHUDIN Als DEDENG bertempat di Jalan Raya Sukaraja, Kecamatan.Sukaraja, Kabupaten. Sukabumi seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri yang mengatakan terdakwa setelah membeli sebuah sepeda motor Honda CBR warna Merah tahun 2017 tanpa plat No.Polisi dan tanpa surat bukti kepemilikan yang syah seharga Rp.3.500.000,-[tiga juta lima ratus ribu rupiah} itu lalu pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul.22.00 wib terdakwa menghubungi saksi JAJANG Als BAJRENG (penuntutan perkaranya terpisah) melalui telepon mengatakan bahwa ada kendaraan jenis HONDA CBR warna merah akan dijual seharga Rp.5.500.000,- selanjutnya terdakwa dengan membawa sepeda motor HONDA CBR janji bertemu saksi JAJANG Als BAJRENG pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017sekitar jam. 16.00 Wib di Jalan Pal 2 Kp.Ciayunan, Desa.Cijember Girang Kecamatan.Sukanegara Kabupaten.Cianjur setelah melihat sepeda motornya saksi JAJANG Als BAJRENG tertarik untuk membelinya saat itu sempat menanyakan surat-surat kendaraannya atau STNK namun terdakwa SOLEHUDIN Als DEDENG mengatakan tidak ada STNK selanjutnya oleh saksi JAJANG Als BAJRENG (penuntutan perkaranya terpisah) di tawar harga sepeda motor tersebut sehingga terjadilah transaksi jual beli sepeda motor seharga Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) tanpa dibuatkan kwitansi selanjutnya sepeda motor itu langsung dibawa JAJANG Als BAJRENG (penuntutan perkaranya terpisah)

Unsur " Menjual sesuatu barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan

a.d. 4. **Unsur “Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”:**

Bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sudah terbukti yang lain tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah) mengatakan bahwa pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SOLEHUDIN Alias DEDENG janji dengan saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah) sekitar jam.21.00 wib bertempat di Jalan Raya Sukaraja ,Kecamatan.Sukaraja, Kabupaten. Sukabumi membeli sepeda motor yang ditawarkan saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah) seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa memiliki bukti surat kendaraan yang sah dan tanpa plat Nomor Polisi di jual kepada terdakwa

Berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa memiliki surat bukti kepemilikan yang syah dan tanpa plat Nomor Polisi itu terdakwa menyadari harganya tidak wajar karena merupakan barang hasil kejahatan setidaknya tidaknya bukan milik saksi DEDI Als BOY Als ADIT maka. kemudian sepeda motor yang terdakwa beli itu terdakwa jual kembali kepada saksi JAJANG Als BAJRENG seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Unsur "Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1e KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, No.Pol: F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk HONDA H2C02R20M1 (CBR), No.Pol: F-6331-FBB;
- Warna Merah, Tahun 2017 an UCIH;
- 2 (dua) kunci kontak sepeda motor HONDA CBR;
- 1 (satu) unit HP merk Maxtron C 27 warna hitam berikut Sim Card No. 085864717964;

Oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan perkara lain (splitzing), maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil keuntungan dari barang asal kejahatan itu;

Hal-hal yang meringankan :

- Sepeda motor kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 480 ke-1e KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SOLEHUDIN alias DEDENG Bin PUDIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, No.Pol: F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk HONDA H2C02R20M1 (CBR), No.Pol : F-6331-FBB warna Merah, Tahun 2017 an UCIH;
 - 2 (dua) kunci kontak sepeda motor HONDA CBR;
 - 1 (satu) unit HP merk Maxtron C 27 warna hitam berikut Sim Card No.085864717964;
- Dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Kamis**, tanggal **22 Februari 2018**, oleh: **Zaufi Amri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ni Luh Sukmarini, S.H, M.H.** dan **Bambang Setyawan, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Sri Gusliawatni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh **Roslan Djohan, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ni Luh Sukmarini, SH, MH.

Zaufi Amri, S.H.

Bambang Setyawan, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Sri Gusliawatni, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017